

0018806-98.2021.8.26.0050

Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Renata William Rached Catelli
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Provisório de Decisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Charles Olarewaju Akinboboye

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

CHARLES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018806-98.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018806-98.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Cumprimento Provisório de Decisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Charles Olarewaju Akinboboye

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

CHARLES OLAREWAJU AKINBOBOYE, qualificado nos autos, ajuizou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, nos termos do art. 743 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 93 e seguintes do Código Penal.

Alega que foi condenado por sentença transitada em julgado, teve sua pena extinta pelo cumprimento e preenche todos os requisitos legais para ver atendido o pedido de reabilitação criminal.

A representante do Ministério Público opinou favorável a concessão (fls. 39/40)

É o relatório.

Decido.

2- O pedido é procedente.

O requerente atendeu aos requisitos previstos no artigo 94, do Código Penal, tendo sido declarada extinta a pena privativa de liberdade, pelo cumprimento em 23/10/2007 (fls. 28), não havendo dano a ser reparado.

Comprovou também que não foi mais processado, conforme fls. 35.

Destaco que o instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se à sociedade, após cumprida ou extinta a pena imposta. (Paulo Lúcio Nogueira in Curso Completo de Processo Penal, Editora Saraiva, 9ª edição, 1995, p. 505.), desde que verificados os requisitos legais.

Ao condenado reabilitado é permitido o sigilo das informações referentes a seu processo, excepcionando-se apenas a requisição judicial. É sabido que os empregadores comumente solicitam que os candidatos mostrem suas folhas de antecedentes durante o processo de contratação, e é inegável que a menção à condenação anterior causa prejuízos ao apenado.

3- Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a REABILITAÇÃO de CHARLES OLAREWAJU AKINBOBOYE, devidamente qualificado, nos termos dos arts. 93 e seguintes do Código Penal e arts. 743 e seguintes do CPP.

Recorro de ofício da decisão concessiva da reabilitação, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, devendo os autos serem remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, consoante mandamento do artigo 747 do Código de Processo Penal e 202, da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
Juíza de Direito

São Paulo, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA